



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Sistema de SAC & Ouvidoria — Vidroforte

CONTRATANTE: VIDROFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **92.639.954/0002-48**, Inscrição Estadual nº **029/0355125**, com sede na Rodovia RS 122, nº 4.545, KM 69,5, Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95110-690, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA, atuando sob o nome fantasia **STUDIO H5**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **51.965.304/0001-24**, com endereço na Rua Rio Jucu, nº 220, Município de Serra, Estado do Espírito Santo, CEP 29169-220, telefone (27) 99783-1582, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**.

As partes acima qualificadas, doravante em conjunto denominadas “Partes”, têm entre si justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Software (“Contrato”), que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas, em conformidade com o Pedido de Compra nº 2041583, emitido pela CONTRATANTE em 10 de julho de 2026, e com a proposta comercial previamente aprovada.

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos serviços de **desenvolvimento sob medida de um Sistema de SAC & Ouvidoria**, composto por dois módulos integrados:

- a. **Portal Público do Cliente:** ambiente destinado ao registro de reclamações pelos clientes da CONTRATANTE, contemplando os campos de título, descrição, local de compra, produto/vidro adquirido, anexo de fotografias, anexo de nota fiscal e anexo de arquivos e documentos em formato PDF, com geração de número de protocolo e funcionalidade de acompanhamento do status do atendimento.
- b. **Sistema Interno de Gestão (Painel do SAC):** ambiente restrito à equipe da CONTRATANTE, protegido por autenticação, contemplando funcionalidades de resposta ao cliente, alteração de status, encaminhamento entre usuários/setores, registro do responsável por cada tratativa, histórico completo com data e hora, notas internas e perfis de acesso diferenciados (atendente e administrador).

1.2. A definição sobre a integração da base de usuários da Ouvidoria à base de clientes do catálogo já existente na CONTRATANTE, ou, alternativamente, a criação de base de dados independente e

apartada, será formalizada pela CONTRATANTE durante a fase de alinhamento inicial do projeto, e será executada pela CONTRATADA conforme opção escolhida.

CLÁUSULA 2ª — DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. O sistema será desenvolvido com a utilização das seguintes tecnologias: **(a)** front-end em HTML, CSS e JavaScript puro; **(b)** back-end em linguagem Java, com o framework Spring Boot; **(c)** banco de dados MySQL, hospedado em servidor da Locaweb; e **(d)** armazenamento de arquivos e mídias — fotos, notas fiscais e documentos em PDF — por intermédio do serviço Cloudinary.

2.2. As credenciais e o custeio dos serviços de hospedagem (Locaweb) e de armazenamento (Cloudinary) são de responsabilidade da CONTRATANTE, que os fornecerá tempestivamente à CONTRATADA, permitindo a publicação do sistema em ambiente de produção.

CLÁUSULA 3ª — DO PRAZO

3.1. O prazo total para execução, conclusão e entrega dos serviços é de até **25 (vinte e cinco) dias corridos**, com **data-limite de conclusão em 10 de agosto de 2026**.

3.2. Considera-se entrega, para todos os fins deste Contrato, a disponibilização, pela CONTRATADA, do sistema publicado e plenamente operacional no ambiente definido, seguida de apresentação e homologação pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 4ª — DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Pela integral prestação dos serviços descritos na Cláusula 1ª, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total, certo e ajustado de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**.

4.2. O pagamento observará a seguinte forma:

- a. **1ª parcela — R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, com previsão em **15/07/2026**, na confirmação e início dos serviços;
- b. **2ª parcela — R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, com previsão em **10/08/2026**, na entrega e homologação do sistema.

4.3. Os pagamentos serão realizados por transferência bancária ou PIX, para os dados informados pela CONTRATADA, mediante emissão de nota fiscal de prestação de serviço, na qual deverá obrigatoriamente constar a referência ao Pedido de Compra nº 2041583.

CLÁUSULA 5ª — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais previstas neste instrumento:

- a. executar os serviços com zelo, técnica e diligência, observando o escopo, o cronograma e as especificações pactuadas;
- b. emitir a nota fiscal de prestação de serviços vinculada ao Pedido de Compra da CONTRATANTE;
- c. manter sigilo absoluto sobre todas as informações da CONTRATANTE às quais tiver acesso em razão da execução deste Contrato;

- d. realizar, sem custo adicional, as correções e ajustes de defeitos identificados durante a fase de homologação, dentro do escopo originalmente contratado;
- e. prestar garantia técnica dos serviços entregues, conforme cláusula específica;
- f. utilizar tecnologias, bibliotecas e componentes legalmente licenciados, respondendo por eventual violação de direitos de terceiros deles decorrentes.

CLÁUSULA 6ª — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- a. efetuar os pagamentos nas datas e condições ajustadas na Cláusula 4ª;
- b. fornecer, tempestivamente, informações, conteúdos, identidade visual, credenciais de hospedagem/armazenamento e demais insumos necessários à execução dos serviços;
- c. designar interlocutor responsável pelo acompanhamento do projeto e pelas aprovações intermediárias;
- d. homologar ou apontar ajustes ao sistema em prazo razoável, entendido como até 5 (cinco) dias úteis contados da comunicação de entrega, sob pena de considerar-se aceito tacitamente o serviço prestado.

CLÁUSULA 7ª — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Concluída a entrega e efetuado o pagamento integral do valor pactuado, a CONTRATADA **cede e transfere à CONTRATANTE**, em caráter **definitivo, exclusivo e irrevogável**, todos os direitos patrimoniais sobre o código-fonte, layouts, estrutura de banco de dados e demais artefatos produzidos especificamente em razão deste Contrato, podendo a CONTRATANTE utilizá-los livremente para fins de uso, reprodução, adaptação, evolução, manutenção e distribuição.

7.2. A cessão referida no item anterior não abrange bibliotecas, frameworks e componentes de terceiros de licenciamento próprio (open source ou proprietários), os quais permanecem regidos por suas respectivas licenças.

7.3. Fica autorizada à CONTRATADA a mera menção do projeto em seu portfólio profissional, resguardada a confidencialidade dos dados e das informações internas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 8ª — DA CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEÇÃO DE DADOS

8.1. Todas as informações comerciais, técnicas, cadastrais, financeiras e de negócio da CONTRATANTE, incluindo, sem limitação, sua base de clientes, o conteúdo das reclamações e os documentos anexados pelos consumidores, serão tratadas em regime de **estrita confidencialidade**, durante e após a vigência deste Contrato.

8.2. Em razão do tratamento de dados pessoais no âmbito do sistema desenvolvido, ambas as Partes comprometem-se a observar integralmente a **Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD)**, atuando a CONTRATANTE na qualidade de **controladora** e a CONTRATADA na qualidade de **operadora**, no que couber, restringindo-se o uso dos dados às finalidades estritamente necessárias à execução do objeto contratado.

8.3. A CONTRATADA não fará uso, comercial ou de qualquer outra natureza, dos dados pessoais coletados por meio do sistema, nem os compartilhará com terceiros, salvo mediante autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE ou em cumprimento a determinação legal.

CLÁUSULA 9ª — DA GARANTIA TÉCNICA

9.1. A CONTRATADA prestará **garantia técnica gratuita pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos**, contados da data de entrega e homologação do sistema, compreendendo a correção de defeitos, falhas e bugs identificados nas funcionalidades originalmente contratadas.

9.2. A garantia prevista no item anterior **não abrange**: (a) novas funcionalidades ou alterações de escopo; (b) falhas decorrentes de serviços de terceiros, tais como indisponibilidade da Locaweb, do Cloudinary ou do provedor de internet; (c) alterações realizadas por terceiros no código-fonte após a entrega; e (d) uso do sistema em desacordo com as orientações prestadas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA 10ª — DA MULTA POR ATRASO

10.1. O descumprimento do prazo previsto na Cláusula 3ª, por causa exclusivamente imputável à CONTRATADA, ensejará **multa moratória de 1% (um por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso**, limitada a 10% (dez por cento) do valor total contratado.

10.2. Não se configurará atraso imputável à CONTRATADA a demora, pela CONTRATANTE, no fornecimento de informações, conteúdos, credenciais ou aprovações necessárias à execução dos serviços, hipótese em que o prazo será prorrogado por período equivalente ao da pendência.

CLÁUSULA 11ª — DA RESCISÃO

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido: (a) por mútuo acordo entre as Partes, formalizado por escrito; (b) por descumprimento de obrigação essencial por qualquer das Partes, não sanado no prazo de 10 (dez) dias corridos após notificação escrita; e (c) em caso de falência, recuperação judicial ou insolvência de qualquer das Partes.

11.2. Em caso de rescisão por culpa exclusiva da CONTRATADA, os valores já pagos serão devolvidos à CONTRATANTE, deduzidas as parcelas correspondentes aos serviços efetivamente entregues e aceitos.

11.3. Em caso de rescisão por culpa exclusiva da CONTRATANTE, esta pagará à CONTRATADA os serviços já executados até a data da rescisão, comprovados por evidência de entrega parcial.

CLÁUSULA 12ª — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Este Contrato representa o acordo integral entre as Partes quanto ao seu objeto, prevalecendo sobre quaisquer entendimentos anteriores, verbais ou escritos.

12.2. Qualquer alteração deste Contrato somente terá validade se formalizada por termo aditivo escrito, assinado por ambas as Partes.

12.3. A tolerância de qualquer das Partes quanto ao descumprimento de cláusula deste Contrato não constituirá novação, permanecendo em pleno vigor as demais disposições.

12.4. O presente Contrato não estabelece qualquer vínculo empregatício, societário ou de exclusividade entre as Partes, sendo a CONTRATADA prestadora de serviços autônoma.

CLÁUSULA 13ª — DO FORO

13.1. As Partes elegem o **foro da Comarca de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Caxias do Sul/RS, _____ de _____ de 2026.

**VIDROFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
VIDROS LTDA.**

CNPJ 92.639.954/0002-48 — CONTRATANTE

GABRIEL PEREIRA DE SOUZA — STUDIO H5

CNPJ 51.965.304/0001-24 — CONTRATADA

Testemunhas:

1. Nome: _____ CPF: _____

2. Nome: _____ CPF: _____